



CONSELHO ADMINISTRATIVO FUNSERV

Mandato 2020/2024

Exercício 2023

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REFERÊNCIA OUTUBRO/2023 DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA – FUNSERV

Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, realizou-se no prédio sede da FUNSERV, sito à Rua Major João Lício, 265 – Centro – Sorocaba/SP, reunião ordinária do Conselho Administrativo da FUNSERV. Em atenção à convocação do Presidente do Conselho, em primeira chamada às 18h00 e em segunda chamada às 18h15, deu-se início à reunião, onde deliberaram sobre o que segue: SEÇÃO – I: FASE DE EXPEDIENTE (art. 17 da Lei Municipal nº 4169/1993): 1) Verificação de quórum: iniciando a reunião, o Sr. Fábio, Presidente do Conselho Administrativo da Funserv, efetuou a abertura oficial, verificação de quórum e saudações de praxe. Quórum verificado para dar início à reunião, o Sr. Edgar assumiu, as funções de secretário para a presente reunião. Conselheiros Luiz Cesar, Jefferson e Setembrino justificaram antecipadamente suas ausências. SEÇÃO – II: FASE DA ORDEM DO DIA: (arts. 18 e seguintes da Lei Municipal nº 4169/1993). **ITEM 1 – APROVAÇÃO DO PARECER/ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** Passada a palavra à sra. Cilsa, Gestora de Recursos, a mesma explicou quanto ao envio prévio aos membros do Conselho Administrativo e Fiscal, da ata e o parecer do Comitê de Investimentos, decorrente da reunião realizada pelo referido Comitê em 24/10/2023, para conhecimento prévio e apontamentos na presente reunião. Destacou quanto à definição da taxa de juros real a ser utilizada na avaliação atuarial de dezembro/2023 : 5,26%a.a, ocorrida após reunião com os entes PMS, SAAE e CÂMARA, estando os mesmos de acordo com os parâmetros apresentados, todos alinhados com a portaria 1.467/2022. Apresentou a distribuição dos investimentos por segmento, dando conta da posição das carteiras dos Recursos Previdenciários na ordem de crescimento de 8,71%, superando assim a meta de IPCA + 5,11% a.a. no total de 7,42%. Já na Reserva Administrativa, a rentabilidade foi ainda maior, na ordem de 9,84% para a mesma meta de 7,42%.

Lembrou que a partir de julho deste ano, houve alteração dos caixas pela aprovação de lei municipal, passando a ter somente dois e não mais três, enquanto havia a segregação de massas, com a divisão dos investimentos, o que gera carteiras diferentes, com rentabilidade também diferenciada. Na saúde, os rendimentos atingiram 9,40%, para a meta do IPCA de 3,50 %. Após a abertura de espaço para questionamentos ou comentários e não ocorrendo nenhuma dúvida pelos presentes, restaram ambos aprovados por unanimidade. **ITEM 2 – EVOLUÇÃO DAS RECEITAS X DESPESAS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE:** Na sequência, o Sr. José Antonio, Diretor Adm. e Financeiro, apresentou as informações de receitas e despesas da assistência à saúde, referentes ao mês de Setembro/2023, com o total de receitas de R\$ 12.595.463,35 e o total da despesa liquidada no mês foi de R\$14.347.257,35, ficando o Fundo Reserva com o montante de R\$ 1.569.275,02. Ressaltou que, a exemplo do ocorrido no ano de 2022, a Funserv solicitou a antecipação de parte do 13º patronal para liquidação das contas, lembrando que por diversas vezes já fora solicitado ao sr. Prefeito e ao sr. Secretário de Finanças, que os valores da 13ª parcela de contribuição fosse dividido ao longo de todo o exercício, o que possibilitaria uma melhor gestão dos recursos pela Saúde Funserv, sem alterar em absolutamente nada a contribuição anual dos servidores, já tendo sido dito pelo citado secretário, que tal medida também seria melhor para a gestão de recursos da PMS, em razão de não sobrecarregar o final do exercício, mas no entanto, mesmo sendo melhor do ponto de vista técnico, por razões políticas, apesar das inúmeras cobranças pela Funserv, referido Projeto de Lei jamais foi enviado à Câmara. Os conselheiros solicitaram à diretoria que se tentasse novamente uma posição da Prefeitura quanto à esse respeito, tendo em vista os esforços que vêm sendo feitos para manter a saúde no atual modelo, através de gestão própria pelos servidores, sempre visando afastar qualquer hipótese de terceirização. O sr. Junior continuou falando sobre a redução de custos habitual em janeiro e fevereiro, em razão das viagens de fim de ano e recesso, onde os beneficiários se utilizam bem menos de todo o sistema, especialmente no campo das cirurgias, que geram os maiores valores para pagamento. Observou, no entanto, que os tratamento oncológicos se elevaram, bem como, pelo avanço da medicina e tecnologia, estão com seus custos bastante elevados, além de exames não convencionais que passaram a ser demandados. Ainda quanto ao Projeto de Lei, o sr. Edgar citou a possibilidade da exclusão de adequações quanto ao cargo de Supervisor Técnico, uma vez que a função foi preenchida com a dra. Juliana, médica da rede, que vem demonstrando um ótimo desempenho e dedicação nas novas funções. A sra. Maria do Socorro lembrou, o que foi apontado pela maioria dos presentes, que a primeira minuta de Projeto de Lei, elaborada com base no Cálculo Atuarial da Saúde, contratado em 2022, fora apresentada ao sr. Prefeito em dezembro de 2022, com inúmeras questões a serem discutidas para sanear o fundo reserva e equilibrar as contas da saúde, até que os novos editais e medidas para diminuição de gastos pudessem se efetivar, uma vez que se tratam de processos longos para implantação,

com o sistema todo em funcionamento. Depois dessa, outra versão, já mais simplificada fora entregue em julho e recentemente, outra ainda mais simples, apenas para gerar garantias ao sistema, até a chegada dos servidores concursados e implantação de novas medidas na tentativa de diminuição de custas sem perda de qualidade no sistema. Os conselheiros que estiveram presentes no Gabinete do Prefeito para entrega do primeiro Projeto de Lei em dezembro/22, lembraram das promessas do Prefeito para ajudar a saúde Funserv após a pandemia, e que ao invés disso, criou uma comissão que nada realizou, sempre com os membros da PMS dizendo que o governo não iria concordar em fazer nenhum tipo de repasse patronal a maior, nem iria fazer nada que fosse impopular perante os servidores. A sra. Silvana finalizou dizendo que em razão do cenário político nesse sentido, e que diante da ausência formal do sindicato nessa comissão, pareceria uma estranha coincidência nada caminhar nesse grupo, com tantos membros indicados pela Prefeitura, e que estaria cansada da perda de tempo com esse tipo de reunião, que no final, mais demonstrava apenas se tratar de protelação da administração quanto a tomar medidas que de fato viessem a contribuir com a melhoria da saúde. O grupo decidiu pela medida de se cobrar novamente uma postura da Prefeitura em relação, ao menos, da criação por lei da garantia de cobertura do fundo de reserva, em caso de necessidade e a divisão do 13º salário em 12 vezes, garantindo o sistema sem qualquer aumento para o servidor.

ITEM 3- APROVAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DA MINUTA DO PROJETO DE LEI DA SAÚDE – A sra. Silvana apresentou nova versão, mais simplificada, quanto ao Projeto de Lei, diante de todas as explanações acima consideradas, tendo sido aprovado.

ITEM 4 - ANÁLISE E APROVAÇÃO DO REGULAMENTO ELEITORAL DA FUNSERV – O sr. Fábio apresentou a minuta de Resolução para o Regulamento Eleitoral referente à próxima gestão 2024/2028, que passou a ser lida para sua finalização, lembrando que a mesma fora elaborada a partir da última resolução nesse sentido, com ajustes necessário em detrimento de apontamento do Tribunal de Contas e normatização do Governo Federal, além dos ajustes necessários face à adequações administrativas, respeitadas todas as sugestões recebidas pelos conselheiros. Entre as mudanças principais, houve a alteração para a totalidade dos conselheiros possuírem nível universitário ou equivalente, que no nosso caso, seria a conclusão do Curso de Administração Pública Municipal, previsto em nosso estatuto, art. 63, “c”. Outra mudança disse respeito às novas Certificações, às quais, optou-se pela manutenção de apenas quatro, como antes, em razão dos prazos que haverão para os conselheiros eleitos se adequarem às normas federais, e que sua exigência na inscrição de chapas, poderia configurar abuso, tendo sido acatada a proposta por unanimidade. A mudança de local de apuração foi transferida para a Funserv, considerando haver sede própria com condições de sua realização, também acatada por todos. Tendo sido notada a ausência de representatividade da própria Funserv, por questão de inclusão, foi colocada no rol, juntamente com todos os demais órgãos que precisam de representatividade nas chapas de constituição dos conselhos. Foram trazidas diversas

sugestões prévias pelos conselheiros, que dentro da legalidade, foram inclusas, a exemplo do maior rigor na comprovação do local de trabalho, para que de fato, as pessoas representem seus pares, com a sua juntada pelos próprios candidatos, sendo que antes a comissão eleitoral é quem deveria confirmar a veracidade dos locais de trabalho dos candidatos. Alguns conselheiros mais antigos lembraram que em eleições passadas, servidores trocavam de secretarias às vésperas das eleições somente para burlar as regras da quantidade de secretarias necessárias, no caso 8, de modo a evitar a formação de grupos pelas secretarias maiores tal a educação ou saúde e cuidar somente dos interesses desses grupos de servidores. As propostas foram votadas e aprovadas. No art. 11, § 2º, o conselheiro fiscal sr. Marcos sugeriu a inclusão do termo “devidamente motivados”, já no art. 12, foi sugerido pelo sr. Junior, a ressalva de acompanhamento pelo Município quanto às certificações, uma vez que de seu interesse face à expedição do CRP, com observações também realizadas pelos conselheiros sr. Edinaldo e Anésia. Mediante todas as colocações realizadas e revisões necessárias, foi aprovada a versão final do Regulamento Eleitoral, anexo.

5- INDICAÇÃO DE MEMBROS PARA A COMISSÃO ELEITORAL- Como o assunto estaria focado nas eleições, o sr. Presidente solicitou a inversão da pauta, passando para este item, antes de número 6, sendo que, dentre os nomes aventados pelos srs. Conselheiros, e partindo do convite aos membros que já havia trabalhado em eleições passadas, gozando de experiência no processo, tiveram escolha as sras. Maria Aparecida Rodrigues; Cláudia Aparecida Pizol de Arruda; Sueli Aparecida Tortelo Lopes e Elisabete Domingos Florentino, no total de quatro indicações.

ITEM 6 – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - O sr. Junior que acompanhou todo o processo de implantação da previdência complementar informou que nessa fase final, haveria a previsão legal de constar um membro do Conselho Administrativo como indicado no grupo da Previdência Complementar, tendo sido por unanimidade e em razão de suas funções como presidente do conselho, escolhido o sr. Fábio Salun Silva.

ITEM 7 – ASSUNTOS GERAIS – Aberta a palavra, alguns conselheiros questionaram quanto ao Pró Gestão, tendo sido explicado pela sra. Silvana, que estaria sendo concluindo os trabalhos para renovação de nossa certificação, já com empresa sendo contratada para aplicação de visita de confirmação, mas que tem sido desgastante em razão do número pequeno de servidores, que ficam em prioridade, para a saúde, para não atrasar a expedição de guias e atendimento dos beneficiários, mas que com a futura chegada dos concursados, após quase dois anos de nossa primeira solicitação, lembrando aqui que foram oito vezes de retorno do processo pela PMS, até sua conclusão, que só ocorreu com a mudança na lei de licitações, estabelecendo prazos para segregação de funções e nós termos informado a eles que depois desse prazo não iríamos mais efetuar nenhum tipo de processo licitatório, paralisando a Funserv, até a criação dos cargos obrigatórios na nova lei de licitações e LGPD.

SEÇÃO III – ENCERRAMENTO: Não houveram outros assuntos a serem tratados, o presidente deu encaminhamento ao encerramento da reunião, agradecendo a todos pela presença.

Não havendo nada mais a tratar, encerraram-se os trabalhos às 20:00 e para constar eu, Edgar Ap. Ferreira da Silva, secretário designado, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai por mim assinada, e posteriormente publicada junto ao site da Funserv.-----

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
Secretário Designado

Minuta de projeto de lei - ASSISTÊNCIA À SAÚDE FUNSERV

(Altera dispositivo da Lei nº 10.965, de 19 de setembro de 2014 e dá outras providências.)

Art. 1º Fica alterado o disposto no art. 15, da Lei nº 10.965, de 19 de setembro de 2014, que passam a vigorar com seguinte redação:

"Art. 15- Fica autorizada a utilização da Reserva Financeira da Assistência à Saúde em caso de déficit, e na sua falta para a cobertura, tal será de responsabilidade da Administração Direta." (N.R.)

Art. 2º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

MENSAGEM

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, à elevada deliberação dessa nobre Casa de Leis, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre alteração na Lei Municipal nº 10.965, de 19 de setembro de 2014, e dá outras providências.

A Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, cuja gestão é realizada pela Funserv – Fundação de Seguridade dos Servidores Públicos Municipais, possui relevante compromisso social, não só em relação ao quadro de colaboradores da Administração Pública Municipal direta, indireta, autárquica e fundacional, mas também para com toda a sociedade, uma vez que atinge a cerca de mais de 28 (vinte e oito) mil vidas, entre titulares e dependentes; mais de 1000 (mil) prestadores de serviços credenciados, com todas suas equipes de trabalho e ainda em relação à sociedade como um todo, vez que o referido benefício não só garante a permanência de profissionais qualificados junto ao serviço público, por se tratar de um atrativo decorrente de sua relação

profissional, como garante o foco na saúde preventiva, promovendo menor índice de absenteísmo e consequentemente, melhor qualidade na prestação dos serviços públicos.

Assim, manter a qualidade do referido sistema é imprescindível ao município, tendo sido, no entanto, fortemente afetado pelo efeito da pandemia do Covid-19 (durante o estado de calamidade e pós, já com os efeitos das suas sequelas, principalmente, considerando se tratar de modelo solidário e igualitário, com contribuições proporcionais aos vencimentos, para atendimento com modelo único, bem distante da realidade dos Planos de Saúde, que trabalham por custo dimensionado por faixa etária e tipo de serviço oferecido, tais como qualidade dos prestadores, tipos de acomodações hospitalares (quarto particular ou enfermaria) e cobranças adicionais, na modalidade de coparticipação por utilização.

O ano de 2023 tem se mostrado um dos mais desafiadores para o segmento de saúde suplementar no Brasil. Em 2021 as despesas do setor superaram 200 bilhões de reais, o maior valor da história e no ano de 2022, a esperada redução devido ao controle da pandemia não ocorreu. Nos últimos meses, o resultado financeiro das operadoras ficou negativo em R\$ 9 bilhões.

Neste cenário, é provável que a VCMH (Variação dos Custos Médicos Hospitalares) de todas as operadoras de planos de saúde fique acima de 16% em 2023. Fatores relevantes impactaram nos custos da saúde, de modo geral, tais como a liberação do rol taxativo; incremento nos pedidos de liminares judiciais; aumento do dólar; inclusão de medicamentos importados na cobertura dos planos; patologias/sequelas advindas da COVID; aumento na frequência das cirurgias eletivas; aumento geral dos preços de serviços de saúde pactuados com os prestadores pelas operadoras; e problemas de saúde mental, impactando fortemente nas organizações.

Todo esse processo, afeta igualmente a Assistência à Saúde municipal, para a qual se propõe a alteração quanto à eventual recomposição da reserva financeira, até que sejam finalizadas as adequações atuariais relativas à sustentabilidade do sistema. Tais medidas visam colaborar com o sistema, sem trazer qualquer impacto aos seus beneficiários.

Assim, o presente Projeto espera oferecer condições técnicas para as readequações necessárias à Assistência à Saúde municipal, diante da nova realidade dos sistemas suplementares de saúde, garantindo um modelo de atendimento há mais de trinta anos vigente na administração pública municipal, seguindo para apreciação e aprovação, em REGIME DE URGÊNCIA.

Aproveita-se a oportunidade para renovar os protestos de estima e consideração, confiando na aprovação da íntegra do projeto.